

ACTIVIDAD I:

Introducción a los Emprendimientos Tecnológicos

“Seguramente muchos de ustedes ya participaron en algún proyecto: una app, una página web o un sistema.

Pero... ¿alguna vez pensaron quién responde si ese proyecto genera un problema?”

1.1. Definición

Cuando pensamos en un emprendimiento tecnológico, probablemente se nos viene a la cabeza una aplicación, una página web o incluso una startup que empieza desde cero 🚀.

Pero en realidad, un emprendimiento tecnológico es algo que muchos de ustedes ya están en condiciones de hacer hoy mismo:

👉 **es cualquier proyecto que busca crear un producto o servicio utilizando tecnología.**

Puede comenzar de manera muy simple, casi sin darse cuenta:

- un grupo de programadores que se junta a desarrollar una idea 💡
- un trabajo freelance para un cliente
- o ese proyecto personal que empieza como práctica... y termina creciendo

Al principio, todo parece informal, flexible y sin demasiadas reglas. Pero hay algo importante que muchas veces no se ve en esa etapa inicial:

A medida que el proyecto crece, no solo crece el código... también crecen las responsabilidades, las decisiones y los riesgos.

Empiezan a aparecer preguntas como:

- ¿De quién es realmente el software?
- ¿Cómo se reparten las ganancias?
- ¿Qué pasa si algo falla?
- ¿Quién responde frente a un problema?

👉 Ahí es donde entra en juego el derecho, ayudando a ordenar, definir y proteger todo lo que se está construyendo.

1.2. Formas de organización de un proyecto IT

Cuando un proyecto tecnológico comienza, no todos siguen el mismo camino.

Algunos crecen de manera ordenada desde el inicio, mientras que otros empiezan de forma más espontánea.

👉 Lo importante es entender que **la forma en que se organiza un proyecto también influye en sus riesgos, decisiones y responsabilidades.**

1.2.1. Organización informal

En la mayoría de los casos, los proyectos tecnológicos comienzan de manera informal.

Es ese momento donde lo importante es programar, probar ideas y avanzar rápido, sin pensar demasiado en lo legal.

👉 En esta etapa, suelen darse situaciones como:

- no existe una estructura legal definida
- no hay contratos entre las personas que participan
- el proyecto no está registrado como empresa
- las decisiones se toman de palabra o de manera improvisada

📌 Es un escenario muy común:

Tres programadores se juntan, desarrollan una aplicación, la suben, empieza a usarse...

pero nunca definieron quién es el dueño, cómo se reparten ingresos o qué pasa si alguien se va.

Al principio, esto parece cómodo y flexible.

Pero con el tiempo, puede generar conflictos o problemas difíciles de resolver.

1.2.2. Organización formal

Cuando el proyecto empieza a crecer —por ejemplo, cuando hay usuarios o ingresos— aparece la necesidad de organizarse de manera más clara.

👉 En este punto, el proyecto puede pasar a una forma formal.

Esto puede implicar distintas alternativas, como:

- trabajar como independiente (freelance)
- registrarse como monotributista
- formar una sociedad (por ejemplo, SRL o SA)

💡 ¿Qué cambia cuando se formaliza?

Formalizar no es solo “hacer trámites”.

Significa empezar a tomar decisiones más profesionales.

👉 Permite:

- definir claramente quién hace qué dentro del proyecto
- establecer reglas para la toma de decisiones
- ordenar la distribución de ingresos
- reducir riesgos legales

Un proyecto puede empezar de manera informal...
pero si crece, necesita una estructura para sostenerse

1.3. Importancia de la formalización

Cuando un proyecto tecnológico comienza a crecer, llega un momento en el que ya no alcanza con “seguir como veníamos”.

Lo que al principio funcionaba —acuerdos de palabra, decisiones informales— empieza a generar dudas e incertidumbre.

👉 Es en ese punto donde aparece la necesidad de formalizar.

Formalizar un emprendimiento no es solo una cuestión administrativa. Es una forma de **ordenar el proyecto, proteger a quienes participan y darle continuidad en el tiempo.**

💡 ¿Qué permite la formalización?

Al formalizar, comienzan a definirse aspectos clave que antes no estaban claros:

- quién es el dueño del software o del producto desarrollado
- cómo se distribuyen las ganancias
- qué rol tiene cada integrante del equipo
- quién responde ante errores o problemas

👉 En otras palabras, se pasa de un proyecto “basado en confianza” a un proyecto con **reglas claras.**

⚠️ ¿Qué pasa si no se formaliza?

No formalizar puede parecer más simple al inicio, pero a medida que el proyecto crece, también crecen los riesgos.

👉 Pueden aparecer situaciones como:

- desacuerdos entre socios o integrantes del equipo
- decisiones tomadas sin criterios claros
- conflictos sobre el dinero o la propiedad del proyecto
- problemas legales frente a terceros (clientes, usuarios, empresas)
- dificultades para expandir o profesionalizar el emprendimiento

Formalizar no es complicar un proyecto...
es darle estructura para que pueda crecer sin conflictos.

1.4. Responsabilidad en proyectos tecnológicos

Cuando hablamos de emprendimientos tecnológicos, hay una pregunta que siempre aparece, aunque no se diga en voz alta:

👉 **¿Quién responde si algo sale mal?**

Porque desarrollar software no es solo programar.

También implica asumir consecuencias.

Un sistema puede fallar, una aplicación puede generar pérdidas o incluso afectar a usuarios.

Y en ese momento, el problema deja de ser técnico... y pasa a ser legal.

🧠 **Entonces, ¿qué es la responsabilidad?**

La responsabilidad define **quién debe hacerse cargo de un daño o problema.**

Y esto depende directamente de cómo esté organizado el proyecto.

1.4.1. Responsabilidad ilimitada

En este caso, la persona responde **con todo su patrimonio personal.**

👉 No hay separación entre la persona y la actividad.

📌 **Ejemplo**

Imaginemos lo siguiente:

Un desarrollador freelance crea un sistema para una empresa. El sistema falla y genera pérdidas económicas importantes.

👉 En este caso, si no hay una estructura legal que lo respalde:

- el desarrollador puede tener que responder con su dinero
- sus bienes personales pueden verse afectados

Trabajar de forma individual implica asumir todo el riesgo.

1.4.2. Responsabilidad limitada

En este caso, la responsabilidad recae sobre la empresa o sociedad, no directamente sobre la persona.

👉 Existe una separación entre el proyecto y quienes lo integran.

📌 Ejemplo

Una startup desarrolla una aplicación que falla y genera un daño.

👉 Si el proyecto está formalizado como sociedad:

- responde la empresa
- no los bienes personales de los socios

La estructura legal protege a las personas que forman parte del proyecto.

No es lo mismo desarrollar sin estructura... que hacerlo dentro de una organización.

👉 La forma en que se organiza un proyecto no solo define cómo se trabaja, sino también **qué riesgos asume cada persona**.

1.5. Decisiones clave en un emprendimiento IT

Todo proyecto tecnológico comienza con una idea...

pero lo que realmente define su futuro son las decisiones que se toman desde el inicio.

Al principio, muchas de estas decisiones parecen simples o incluso innecesarias.

Pero con el tiempo, terminan marcando el rumbo del proyecto.

¿Qué tipo de decisiones aparecen?

Cuando se inicia un emprendimiento IT, surgen preguntas como:

- ¿Trabajo solo o con otras personas?
- ¿Formalizo el proyecto o lo mantengo informal?
- ¿Quién se encarga de cada parte del desarrollo?
- ¿Cómo nos ponemos de acuerdo si hay diferencias?

 Estas decisiones no son solo organizativas...

también tienen un impacto legal y económico.

¿Por qué son importantes?

Porque cada elección define:

- cómo se toman las decisiones
- quién asume los riesgos
- cómo se distribuyen los beneficios
- qué pasa ante un problema

Ejemplo aplicado

Dos programadores crean una aplicación juntos.

Uno desarrolla el backend y el otro el frontend.

Nunca definen quién es dueño del producto.

 Si el proyecto crece o genera dinero:

- pueden surgir conflictos

- pueden aparecer discusiones sobre propiedad
- puede afectarse la continuidad del proyecto

Importancia en programación

Como programador, es común pensar que el foco está solo en el código.
Pero en la práctica profesional, el rol va mucho más allá.

 También participás en decisiones que pueden:

- generar ingresos
- impactar en usuarios
- involucrar responsabilidades legales

No solo programás sistemas...
también participás en proyectos que tienen impacto económico y legal.

1.6. Relación con el ámbito profesional

A medida que avanzás en tu formación como programador, es muy probable que empieces a vincularte con distintos entornos de trabajo dentro del sector tecnológico.

Hoy en día, es común que los profesionales IT:

- trabajen en startups que están en constante crecimiento 
- desarrollen aplicaciones con fines comerciales 
- participen en equipos de desarrollo dentro de empresas 

En todos estos escenarios, el trabajo no se limita al código.

 Cada proyecto implica decisiones que tienen impacto organizativo, económico y legal.



¿Por qué es importante entender esto?

Porque comprender cómo se organiza un proyecto desde lo jurídico y económico te permite:

- tomar decisiones más claras y fundamentadas
- anticiparte a posibles conflictos
- reducir riesgos innecesarios
- desenvolverte con mayor profesionalismo



Ejemplo aplicado

No es lo mismo participar en un proyecto como práctica personal... que hacerlo en una aplicación que tiene usuarios reales y genera ingresos.

En ese segundo caso:

- hay responsabilidades
- hay expectativas
- hay consecuencias

No es lo mismo desarrollar un proyecto como hobby... que formar parte de un emprendimiento tecnológico.

Resumen

En el mundo IT, el crecimiento de un proyecto no depende solo de su calidad técnica, sino también de las decisiones que se toman a lo largo del camino.

Entender cómo organizar, formalizar y gestionar un emprendimiento es parte del perfil profesional de cualquier programador.